

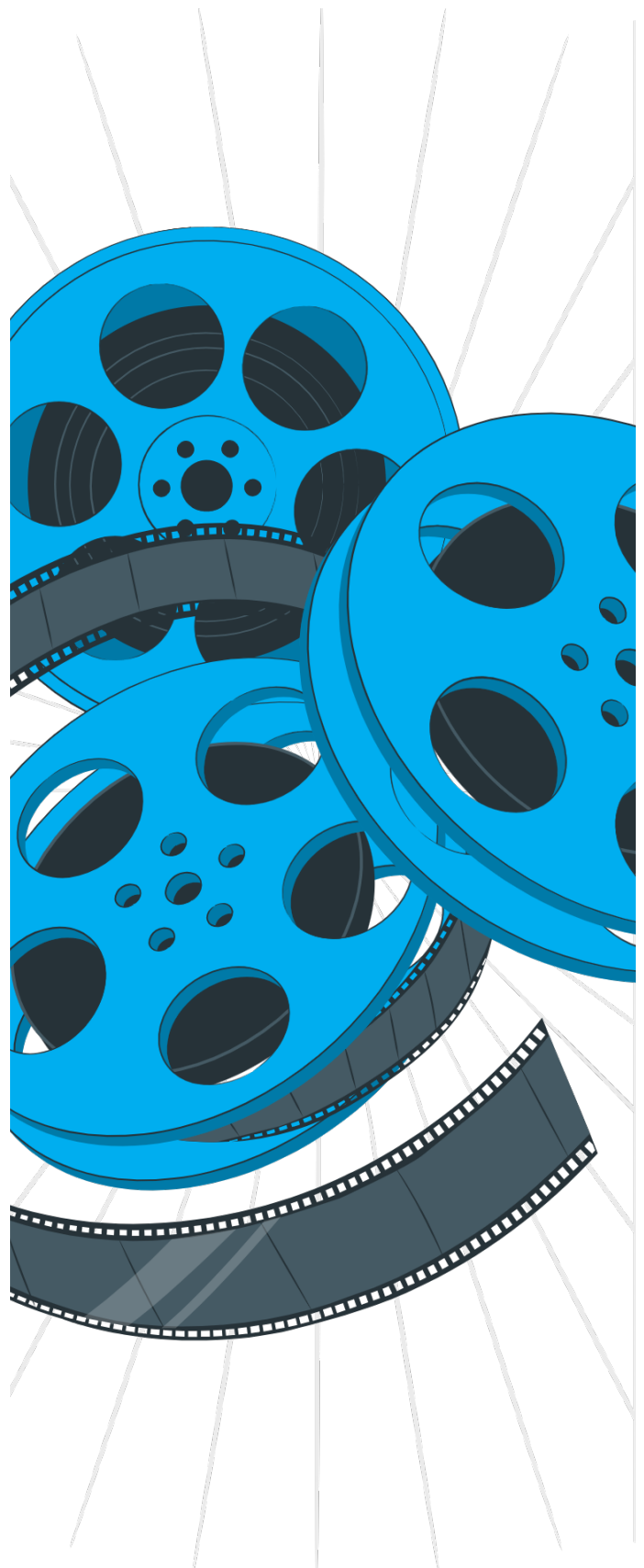
Videoüberwachung

Grundsatz der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

Jede Verarbeitung personenbezogener Daten muss auf einer der in Art. 6(1) DSGVO abschließend aufgeführten Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen beruhen. Im Zusammenhang mit einem Videoüberwachungssystem ist die am besten geeignete Rechtmäßigkeitsgrundlage in der Regel das berechtigte Interesse des Verantwortlichen, es sei denn, die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der von der Videoüberwachung betroffenen Personen haben Vorrang (Artikel 6(1)(f) DSGVO). Die CNPD weist darauf hin, dass, um von der Voraussetzung der Rechtmäßigkeit des berechtigten Interesses Gebrauch machen zu können, drei kumulative Voraussetzungen erfüllt sein müssen:

1. das Bestehen eines gültigen berechtigten Interesses (z. B. das Bestreben, sein Eigentum vor Diebstahl oder seine Mitarbeiter vor körperlichen Schäden zu schützen);
2. die Notwendigkeit, personenbezogene Daten für die Zwecke zu verarbeiten, die mit dem geltend gemachten berechtigten Interesse verfolgt werden (d. h. gibt es angemessene und weniger in die Privatsphäre eingreifende alternative Mittel, um denselben Zweck zu erreichen?); und
3. Der Umstand, dass die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen die berechtigten Interessen des Verantwortlichen nicht überwiegen dürfen (Interessenabwägung).

Diese dritte Voraussetzung besteht in der Prüfung, ob die Videoüberwachung die Grundrechte und Interessen der betroffenen Personen nicht beeinträchtigen kann und wenn ja, ob diese Grundrechte und Interessen Vorrang vor den Interessen des Arbeitgebers haben – in diesem Fall ist die Umsetzung nicht zulässig.





Datenminimierung

Das Prinzip der Notwendigkeit setzt zunächst voraus, dass ein Verantwortlicher nur dann ein Videoüberwachungssystem verwenden darf, wenn es keine alternativen Mittel gibt, die die Privatsphäre der betroffenen Personen weniger beeinträchtigen, um den beabsichtigten Zweck zu erreichen. Wenn der Verantwortliche beispielsweise Probleme mit nächtlichen Schäden hat (Diebstahl, Graffiti usw.) und diese lösen möchte, muss er sich fragen, ob der Einsatz von Wachleuten oder einer „Anti-Graffiti“-Wandverkleidung keine vernünftige Lösungen zur Erreichung desselben Zwecks darstellen könnten, da diese die Privatsphäre der betroffenen Personen weniger einschränken.

Der Grundsatz der Datenminimierung bei der Videoüberwachung setzt ferner voraus, dass bei der Installation eines Videoüberwachungssystems nur das gefilmt werden darf, was zur Erreichung des verfolgten Zwecks unbedingt erforderlich ist („angemessen, erheblich und auf das notwendige Maß beschränkt“), und dass Verarbeitungsvorgänge nicht unverhältnismäßig zu diesem Zweck sein dürfen.

Kameras zur Überwachung eines Zugangspunkts (Ein- und Ausgang, Treppenhaus, Tür, Flur usw.) müssen über ein Sichtfeld verfügen, das auf den Bereich beschränkt ist, der unbedingt erforderlich ist, um die Personen zu sehen, die effektiv eintreten wollen. Solche Aufnahmen dürfen beispielsweise nicht die gesamte Breite eines Gehweges neben dem Gebäude abdecken oder angrenzende öffentliche Straßen.

Ebenso müssen Außenkameras, die in oder um ein Gebäude installiert sind, so eingestellt sein, dass sie die öffentliche Straße oder die Ein- / Zugänge und Innenräume anderer benachbarter Gebäude, die in ihr Sichtfeld fallen können, nicht erfassen.

Abhängig von der Konfiguration der Räumlichkeiten ist es manchmal unmöglich, eine Kamera so zu positionieren, dass ihr Sichtfeld keinen Teil der öffentlichen Straße, Ein- / Zugänge und Innenräume anderer Gebäude enthält. In einem solchen Fall ist die CNPD der Auffassung, dass der Verantwortliche Maskierungs- oder Verwischungstechniken anwenden muss, um das Sichtfeld zu beschränken.

Videoüberwachung

Speicherdauer der Bilder

Die DSGVO schreibt vor, dass personenbezogene Daten in einer Form aufbewahrt werden müssen, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. In Bezug auf die Videoüberwachung ist die CNPD der Auffassung, dass Bilder grundsätzlich bis zu 8 Tage aufbewahrt werden können.

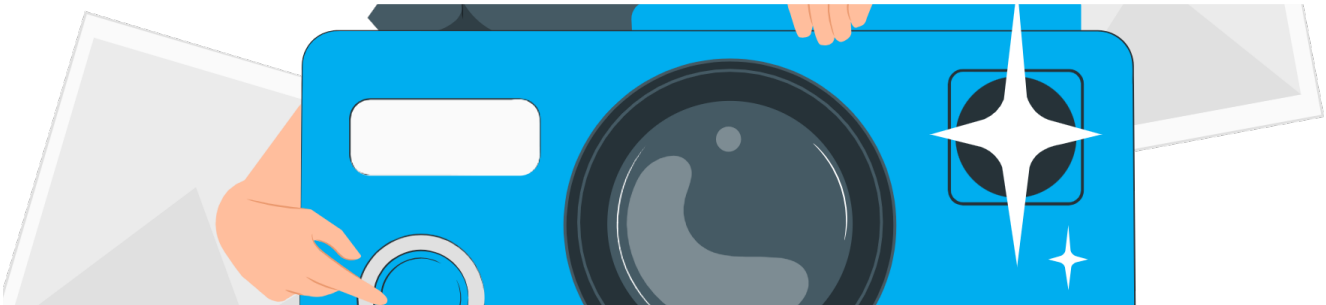
Der Verantwortliche kann die Bilder ausnahmsweise für einen Zeitraum von 30 Tagen aufbewahren. Die Gründe für eine solche Speicherdauer müssen jedoch im Verzeichnis der Verarbeitungsvorgänge angegeben werden.

Eine Speicherdauer von mehr als 30 Tagen gilt in der Regel als unverhältnismäßig.

Im Falle eines Vorfalls oder einer Straftat können die Bilder über diesen Zeitraum hinaus aufbewahrt und gegebenenfalls den zuständigen Polizei- oder Justizbehörden übermittelt werden.

Der Verantwortliche muss sicherstellen, dass die Bilder nach Ablauf der Speicherdauer vernichtet werden





Permanente und kontinuierliche Überwachung

Am Arbeitsplatz haben Arbeitnehmer grundsätzlich das Recht, nicht ständig und permanent überwacht zu werden.

Die Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bedeutet, dass der Arbeitgeber die Überwachungsmaßnahmen einsetzen muss, die die Privatsphäre des Arbeitnehmers am besten schützen. Die Einhaltung dieses Grundsatzes erfordert beispielsweise, dass eine automatische und kontinuierliche Überwachung der Mitarbeiter vermieden wird.

So konnte beispielsweise der Betreiber eines Restaurants seine Mitarbeiter in der Küche nicht überwachen und sich dabei auf den Schutz seines Eigentums als Zweck für diese Überwachung verlassen. Die Mitarbeiter würden fast dauerhaft einer Videoüberwachung unterzogen, und es ist klar, dass eine solche Überwachung einen erheblichen psychologischen Druck für die betroffenen Personen erzeugen kann, da sie das Gefühl haben, dass sie kontinuierlich beobachtet werden. Gleiches gilt beispielsweise für die Videoüberwachung des Innenraums eines Büros, eines Open Space oder einer Werkstatt, in der ein oder mehrere Mitarbeiter dauerhaft arbeiten. Die ständige Überwachung gilt als unverhältnismäßig zum Verwendungszweck und stellt einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Privatsphäre des Arbeitnehmers dar. In diesem Fall müssen die Grundrechte und Grundfreiheiten der Arbeitnehmer Vorrang vor den berechtigten Interessen des Arbeitgebers haben.

Um eine ständige und kontinuierliche Überwachung zu vermeiden, muss das Sichtfeld der Kameras nur auf den Bereich gerichtet sein, der relevant ist, um den erforderlichen Zweck zu erreichen.

So kann beispielsweise der Zweck der Kameraüberwachung einer Registrierkasse in einem Geschäft darin bestehen, das Vermögen des Verantwortlichen vor Diebstahl durch seine Mitarbeiter oder Kunden/Nutzer zu schützen und die Sicherheit seines Personals zu gewährleisten. Um jedoch die Privatsphäre der Mitarbeiter nicht zu verletzen, muss die Kamera so eingestellt werden, dass Mitarbeiter hinter einer Kasse nicht mitgefilmt werden. Dies kann erreicht werden, indem die Kamera auf die Registrierkasse selbst und die Vorderseite des Schalters, also den Wartebereich der Kunden vor dem Schalter, ausgerichtet wird, um beispielsweise die Identifizierung von Tätern zu ermöglichen.

Die CNPD ist der Auffassung, dass Überwachungskameras keine Bereiche filmen dürfen, die Mitarbeitern für den privaten Gebrauch vorbehalten sind oder die nicht für die Ausführung von Arbeitsaufgaben bestimmt sind, wie Toiletten, Umkleieräume, Raucherbereiche, Ruhebereiche, der Raum, der der Personaldelegation zur Verfügung gestellt wird, die Küche/Küchenecke usw.

 Attention! Vidéosurveillance	<u>Identité du responsable du traitement :</u>
	<u>Coordonnées du responsable du traitement</u>
	<u>Finalité(s) poursuivies par la vidéosurveillance :</u>
	<u>Information ayant la plus grande influence sur la personne concernée</u>
<u>Plus d'informations concernant cette vidéosurveillance sont disponibles :</u> 	<u>Droits des personnes concernées :</u> Le RGPD vous confère en tant que personne concernée des droits permettant de contrôler l'usage de vos propres données. Vous disposez notamment d'un <u>droit d'accès</u> et d'un <u>droit à l'effacement</u>. Pour de plus amples informations sur vos droits, veuillez suivre le

Attention : Ce document constitue un exemple (non contraignant) reprenant les informations du premier niveau. Les différentes rubriques doivent être complétées et adaptées en fonction du système de vidéosurveillance mis en œuvre par le responsable du traitement.